

1500834-58.2018.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... condenações definitivas por roubo e tráfico de drogas, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação do instituto referido.

Somado a isso, de se notar que a aplicação de referido princípio deve ser criteriosa, sob pena de se premiar com a impunidade, aqueles que incorreram em condutas que provoquem insegurança no meio social e que, de forma expressa, foram incriminadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

1500834-58.2018.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500834-58.2018.8.26.0628 - Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

CONCLUSÃO

Em 06 de junho de 2022, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR. Eu, NIGEL MARTES, Escrevente Técnico Judiciário, subscrevo.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, conforme os fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 74/75).

Oferecida a denúncia (fls. 75), esta foi recebida (fls. 77/78).

Citado, o réu apresentou defesa escrita (fls. 111/112), sendo o recebimento da denúncia ratificado (fls. 121).

Durante a instrução foi inquirido o representante da vítima, testemunhas e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, embora tenha restado devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou o descrito na denúncia, a infração penal foi tentada.

A materialidade do delito foi comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24), pelo relatório final (fls. 66/68), bem como pela prova oral nos autos produzida.

E a autoria respectiva, que recai sobre o acusado, restou demonstrada a partir dos mesmos elementos.

Carlos Augusto da Silva Moreno, representante da vítima, quando ouvido em juízo disse que não se recordava precisamente dos fatos, apenas informando que ocorreu um furto e que os seguranças do mercado pegaram o sujeito.

O Policial Militar Valdir Cândido Júnior, quando inquirido em juízo, disse que foram acionados em razão do furto e, quando chegaram no estabelecimento, os objetos estavam sobre uma mesa e o acusado detido. Pontuou que o réu, na ocasião, confessou o crime.

E a fala do policial, contra quem nada se levantou, foi harmônica e isenta de contradição, se cotejada com os depoimentos prestados em juízo e na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

“De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016” (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

“o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para

desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade" (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

"No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais" TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

O réu não foi interrogado porque revel.

Pois bem.

Terminada a instrução penal, restou devidamente comprovado que o acusado praticou, de fato, o crime que lhe é imputado na inicial acusatória, uma vez que as os elementos informativos e as provas produzidas são firmes ao atribuir a autoria do crime ao réu, com a única ressalva de que o crime foi tentado, conforme pontuado pelo Ministério Público.

Ressalto que princípio da insignificância não deve ser aplicado, in casu, haja vista que o acusado ostenta extensa folha de antecedentes, possuindo condenações definitivas por roubo e tráfico de drogas, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação do instituto referido.

Somado a isso, de se notar que a aplicação de referido princípio deve ser criteriosa, sob pena de se premiar com a impunidade, aqueles que incorreram em condutas que provoquem insegurança no meio social e que, de forma expressa, foram incriminadas pela lei penal, devendo, portanto, ser restrita, sob pena de se estimular a reiteração de pequenos delitos.

Assim, diante de provas que tais, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda ao tipo previsto no artigo 155, "caput", combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo sua condenação, nestes termos, medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

Ante o exposto, considerando o que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, "caput", combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação.

Na primeira fase de fixação da pena, verifico que o réu ostenta três condenações definitivas, sendo 02 por roubo (1509669-37.20198.8.26.0228 e 0097889-91.2006.8.26.0050) e 01 por tráfico (0003874-25.2010.8.26.0654), das quais uma lhe causa maus antecedentes e as demais reincidência.

Portanto, utilizo a condenação apta a lhe causar maus antecedentes e majoro sua

reprimenda em 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, em razão da reincidência já referida, utilizo das demais condenações não sopesadas na fase anterior e agravo a pena do acusado em 1/6 (um sexto).

Já na terceira fase, considerando que o crime foi tentado, diminuo a reprimenda do acusado em 1/2 (um meio), conforme requerido pelo Ministério Público, uma vez que o acusado percorreu grande parte do iter criminis.

Assim, chego à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

Fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º do Código Penal, considerando dupla reincidência do acusado em crimes graves.

A circunstância judicial desfavorável do réu, consistente na sua dupla reincidência e maus antecedentes, afastam a possibilidade da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inc. III, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, inc. II, do CP).

Deixo de fixar valor mínimo para reparação de danos ao ofendido, porquanto não houve comprovação dos prejuízos por este suportados, podendo se valer da esfera cível.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Arbitro honorários ao(s) patrono(s) nomeado(s) no máximo permitido na Tabela, se o caso. Expeça-se certidão oportunamente.

P.I.C.

Cotia, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA